

0001594-60.2018.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Josiane Patricia Cabrini Martins Machado

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... elas eram suas. Não havia notícias de tráfico no local. O réu não informou se as drogas eram para tráfico ou uso pessoal.

Na Delegacia (fls. 18), o acusado, por sua vez, negou ser proprietário das porções e do dinheiro. No dia, estavam fazendo uma inspeção geral, sendo que, no momento em que iniciaram a inspeção na cela 417, onde ficava, o transferiram para a cela 412. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

1ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001594-60.2018.8.26.0344 - lauda

CONCLUSÃO

Em 16 de maio de 2022, faço os autos conclusos à MM. Juíza de Direito, Dra. Josiane Patricia Cabrini Martins Machado. Eu, Juliana Baccelli Fernandes Cunha, M364719, subscrevi.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001594-60.2018.8.26.0344 - Controle 2018/000255

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO SANTOS CORDEIRO RESENDE

Vistos.

FLÁVIO SANTOS CORDEIRO RESENDE (RG: 51.963.613, filho de José de Resende Costa e Silvia Santos Cordeiro Resende) foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 20 de junho de 2017, por volta das 7h, no interior da cela nº 417 da Penitenciária de Marília/SP, tinha em depósito e guardava, para posterior entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 22 (vinte e duas) porções de maconha, com peso líquido total de 23,05g, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica.

Recebida a denúncia (fls. 61/62), o réu foi citado (fls. 101) e apresentou resposta à acusação (fls. 107/109).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas, sendo o réu interrogado ao final.

Alegações finais de ambas as partes constantes no termo de audiência (fls. 184/189).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido inicial é improcedente.

A materialidade foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 8/9), pelo laudo pericial (fls. 13/14) e pela prova oral colhida durante a instrução. Entretanto, a autoria não restou inconteste.

Os agentes penitenciários Délcio e Antônio, em solo policial (fls. 19, 17 e 20), esclareceram que, na data, foi realizada uma revista geral enquanto executavam suas funções no regime fechado. Por volta das 7h, durante o procedimento na cela 417, localizaram 22 (vinte e dois) invólucros de "maconha", bem como a quantia de R\$15,00 (quinze reais) dentro de um maço de cigarros que se encontrava no bolso costurado de uma bermuda, sendo necessário abri-lo com um estilete para a retirada de seu conteúdo. Diante disso, todos os sentenciados foram colocados de volta na cela e indagados sobre o proprietário, sendo que o acusado (matrícula 417.090) assumiu ser o dono da bermuda, bem como dos ilícitos que se encontravam nos bolsos. Questionados sobre algum sentenciado ter sofrido agressão durante a revista, negaram. Em juízo, o agente Délcio ratificou a versão prestada em solo policial. Negou que houvesse denúncia sobre tráfico realizado pelo acusado, pois, no dia, foi realizada uma inspeção geral. Informou que o réu não disse se as drogas seriam para venda ou uso, apenas assumiu que seriam de sua propriedade. Já o agente Antônio confirmou os fatos conforme narrados na fase inquisitiva, esclarecendo a revista realizada foi geral e não havia um indivíduo específico como alvo. Explicou que, após encontrar os entorpecentes, foi questionado a todos os presos da cela conjuntamente de quem seriam as drogas, tendo o réu assumido que elas eram suas. Não havia notícias de tráfico no local. O réu não informou se as drogas eram para tráfico ou uso pessoal.

Na Delegacia (fls. 18), o acusado, por sua vez, negou ser proprietário das porções e do dinheiro. No dia, estavam fazendo uma inspeção geral, sendo que, no momento em que iniciaram a inspeção na cela 417, onde ficava, o transferiram para a cela 412. Após o término da inspeção, retornaram para a cela 417, onde um dos funcionários o acusou de ser dono das 22 (vinte e duas) porções de maconha que estavam em uma bermuda preta e dos R\$15,00 (quinze reais). Entretanto, disse não compreender o motivo pelo qual foi acusado. Não exerce liderança sobre os demais, mas vinha tomando a frente dos detentos para conversar com os superiores com o fim de serem atendidas suas demandas. Indagado se é integrante de facção criminosa, declarou que ainda não, mas pretende integrar. Quanto às porções apreendidas, informou saber quem é o verdadeiro dono, alegando não poder mencionar o nome da pessoa. O dono habitava a cela 417 e a droga era para uso próprio. Disse que sofreu agressão (socos e chutes) no dia dos fatos, além de outros três sentenciados terem passado pelo mesmo na inspeção geral. Chegou a comunicar um dos funcionários, o qual não recordou o nome, pois estava com dor em razão da agressão. Afirmou que teve ferimentos na canela (perna esquerda). Por fim, mencionou que pretendia ser transferido para preservar sua integridade física. Em seu interrogatório judicial, ratificou a versão anteriormente prestada, negando que a bermuda encontrada fosse sua. Disse que era viciado em drogas quando estava solto (crack), mas não preso (onde só fumava).

Conforme salientado pelo i. Promotor de Justiça, os agentes confirmaram a apreensão da bermuda e da droga no interior de um maço de cigarros que estava costurada no bolso da vestimenta. Também afirmaram que o réu assumiu a propriedade de ambos os objetos. Entretanto, estava ele na companhia dos outros detentos moradores da mesma cela e, segundo seu interrogatório, estava acusado, eis que, mesmo sabendo de quem era o entorpecente, não podia falar. E não havendo nenhuma notícia de tráfico pelo acusado, não se pode ignorar a realidade do sistema penitenciário.

Assim, não havendo prova suficiente para a condenação, a absolvição é mesmo medida que se impõe.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial para absolver FLÁVIO SANTOS CORDEIRO RESENDE, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se à VEC competente, informando o teor desta sentença.

Oportunamente, após expedição dos ofícios e comunicações de praxe, archive-se, sendo certo que deve, a serventia, desde logo certificar o trânsito em julgado, ante a falta de interesse de ambas as partes em recorrer.
Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Marília, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA